

징 계 요 구

1. 제 목 : 의약품 사용 관련 복무규정 위반

2. 징계대상자 : ■■■■

3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다.) 20**년 *월 **일 ㉠㉠㉠㉠㉠에 ㉡㉡㉡로 입사하여 20**년 *월 *일부터 현재까지 ㉢㉢부에서 신경과 ㉢㉢업무를 담당하는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제2조(의료인)에 따르면 의료인이란 보건복지부장관의 면허를 받은 의사·치과의사·한의사·조산사 및 「간호법」에 따른 간호사를 말하며, 「간호법」 제12조(간호사의 업무)에 따라 간호사는 환자의 간호 및 「의료법」에 따른 의사 등의 지도하에 시행하는 진료의 보조를 수행하도록 하고 있습니다.

또한 「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지)제1항에 따르면 의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없도록 규정하고 있습니다.

한편, 보건복지부 고시 제2010-141호에 따르면 「약사법」 제2조(정의)제10호에 따른 전문의약품은 의사 또는 치과의사의 전문적인 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품으로 분류되어 있으며, 「약사법」 제23조(의약품 조제)제3항에 따라 전문의약품은 의사의 처방에 따라 조제·투약되어야 합니다.

아울러 ㉢㉢ 직원은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따라 관계 법령과 ㉢㉢ 제 규정을 준수하여야 하며, 제6조3(품위유지의무)에 따라 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 20**년 *월부터 20**년 **월까지 ♣♣♣ ○○○에게 ▨▨▨▨▨ ♡♡♡ *종 투약을 위하여 **회 이상 ◆◆◆◆ 라인을 확보해 준 사실이 확인되었습니다.

또한 징계대상자는 □□□□ ○○○에게 ▨▨▨▨▨ ♡♡♡를 20**년 여름부터 *~*회 ◆◆◆◆로 투약해 준 사실이 확인되었습니다.

징계대상자의 해당 투약 행위는 퇴근 시간 이후 ○○ 내 사무실에서 이루어졌으며, ○○ 구매 자산을 사용한 사실은 확인되지 아니하였습니다.

한편, 20**년 **월 *일과 **월 **일 두 차례에 걸쳐 외부인으로부터 ‘♣♣♣♣’, ‘□□□□□□□’로 표기된 박스 등 박스 **개를 수령한 행위가 CCTV로 확인된 사실에 대하여, 징계대상자는 20**년 **월 *일은 기억나지 않고, **월 **일은 ○○○의 요청으로 택배를 대리 수령한 것이며, 내용물은 무엇인지 알지 못했다고 진술하였습니다.

이와 관련, 징계대상자가 ▨▨▨▨▨ 등을 구입하고 투약한 사실은 현장 조사와 관련자 및 참고인 면담 결과 확인되지 아니하였습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 야근 및 휴일근무 등으로 피로가 누적된 동료가 투약을 도와달라고 요청하여 이를 거절하기 어려웠고, 동료를 돕는 과정에서 투약에 관여하게 되었다고 진술하였습니다.

또한 본인은 ♡♡♡를 직접 투약한 사실이 없으며, 의사의 처방 없이 동료에게 투약을 도운 행위에 대하여 그 위험성과 위법성을 충분히 인지하지 못했다고 진술하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 ♣♣♣로서 의사의 처방이나 지시 또는 위임 없이 ▨▨▨▨▨인 ♣♣♣를 ●●●에게 **회 이상, ○○○○에게 *~*회 투약을 조력하거나 투약한 행위는 「간호법」 제12조(간호사의 업무)의 간호사의 면허 범위를 벗어난 의료행위에 해당할 소지가 있으며, 「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지) 제1항에서 금지하는 면허 외 의료행위로 판단됩니다.

다만, 징계대상자의 투약 행위가 본인 또는 제3자의 사적 영리 목적의 의료행위에 해당하는 것으로는 확인되지 않습니다.

그러나, 근무지에서 타인의 신체에 직접적인 위해를 가할 수 있는 무면허 의료행위를 반복적으로 실행한 행위는 고의성이 인정되고, ◇◇◇의 윤리성을 훼손한 행위로 볼 수 있으며, 이는 △△△△ 직원으로서의 품위를 저해하는 행위로 ◆◆ 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무)를 위반한 행위로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 ◆◆ 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무)를 위반하여 ◆◆ 「인사규정」 제53조(징계대상)에 따른 징계대상에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “중징계(정직)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2026. 3.

감 사 직 무 대 행 ★ ★ ★